

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 428/2536	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	พันตำรวจโท สุ มิตร ชุน พินิจ กับพวก	
		โจทก์
	นาย อรรถเดช ศุภ ภู ล	จำเลย

ป.อ. มาตรา 72

เมื่อจำเลยกับผู้ตายอยู่กินร่วมกันฉันสามีภรรยา การที่ผู้ตายไปนอนค้างคืนกับนาย พ.และผู้ตายยังบอกจำเลยต่อหน้านายพ.อย่างปราศจากความยำเกรงจำเลยว่าผู้ตายมานอนกับนาย พ.ทุกคืน จึงเป็นการเยาะเย้ยท้าทายจำเลยว่าได้ทำชั่ว กันอยู่เรื่อย ๆ จำเลยจะทำไม อันเป็นการยั่วยุอารมณ์ของจำเลย ถือได้ว่าเป็นการสบประมาทจำเลยอย่างร้ายแรง โดยมีได้คาดคิดมาก่อน ย่อมเหลือวิสัยที่จำเลยจะอดกลั้นไว้ได้ พฤติการณ์เช่นนี้ถือได้ว่าเป็นการกดขี่ข่มเหงจิตใจของจำเลยอย่างร้ายแรง การที่จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายในทันทีจึงเป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะ.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 371, 33, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 7 และขอให้ริบของกลาง

จำเลยให้การว่า จำเลยกระทำโดยบันดาลโทสะ

ระหว่างพิจารณาพันตำรวจโทสุมิตร ขุนพินิจ และนางเจียรจิตต์ขุนพินิจบิดา มารดาผู้ตายได้ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 จำเลยกระทำความผิดแล้วรู้สำนึกและมารดาจำเลยได้ช่วยค่าทำศพผู้ตาย 120,000 บาท วางโทษจำคุก 18 ปี ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 7ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนซึ่งเป็นบท ที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ปรับ 1,050 บาท เรียง กระทั่งลงโทษรวมจำคุก 18 ปี และปรับ 1,050 บาท คำรับสารภาพชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณามีประโยชน์ต่อการพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 78 จำคุกจำเลย 12 ปี และปรับ 700 บาท ของกลางริบ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่า จำเลยฆ่าผู้ตายโดยบันดาลโทสะหรือไม่ โจทก์และโจทก์ร่วมมีนายพอลเบิกความว่าเมื่อผู้ตายยอมรับว่ามานอนที่บ้านพยาน โดยพูดว่ามานอนทุกวันจำเลยก็ลุกขึ้นเดินไปหาผู้ตายพร้อมกับชักอาวุธ ปืนออกมาจากเอวพยานร้องห้าม จำเลยก็พูดว่าทำไมจึงหลอกกัน และตอบคำถาม

คำว่าจำเลยยังผู้ตายอาจจะเนื่องจากโกรธผู้ตายผู้ตายหลอกและไปนอนค้างคืนกับนายพอฟลโดยไม่ทราบมาก่อนว่าผู้ตายกับนายพอฟลมีสัมพันธ์สวาทกัน

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า การกระทำของจำเลยเกิดจากการกระทำที่ถูกต้องซึ่งมุ่งในทางจิตใจของจำเลยอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมหรือไม่ จำเลยอ้างว่าผู้ตายอยู่กินร่วมกันกับจำเลยฉันสามีภรรยาตั้งแต่อยู่ในประเทศออสเตรเลียและเมื่อกลับมายังประเทศไทย จำเลยกับผู้ตายก็อยู่กินฉันสามีภรรยาจนกระทั่งเกิดเหตุ ข้อเท็จจริงตามที่จำเลยอ้างนี้ จำเลยมีนางวัลยา ศุภกุลพี่สาวจำเลย มาเบิกความสนับสนุนว่า จำเลยกับผู้ตายอยู่กินฉันสามีภรรยาที่ประเทศออสเตรเลีย โดยอาศัยอยู่ที่บ้านพยานประกอบด้วยนายพอฟลพยานโจทก์เบิกความว่า ผู้ตายพักอาศัยอยู่ที่บ้านพี่สาวจำเลยที่ประเทศออสเตรเลียจึงฟังได้ว่าจำเลยกับผู้ตายอยู่กินฉันสามีภรรยาที่ประเทศออสเตรเลีย สำหรับในประเทศไทยจำเลยมีนางบุญช่วยรักษาติมารดาจำเลยมาเบิกความสนับสนุนว่าจำเลยกับผู้ตายอยู่กินร่วมกันฉันสามีภรรยา และจะแต่งงานกัน เห็นว่า แม้นางบุญช่วย จะเป็นมารดาจำเลย แต่เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าครอบครัวจำเลยและครอบครัวผู้ตายรู้จักสนิทสนมกันและก่อนเกิดเหตุ จำเลยและผู้ตายก็ยังไปพบโจทก์ร่วม แสดงให้เห็นว่า จำเลยกับผู้ตายมีความสัมพันธ์กันอยู่ น่าเชื่อว่าจำเลยกับผู้ตายอยู่กินร่วมกันฉันสามีภรรยาในประเทศไทยก่อนเกิดเหตุด้วย การที่ผู้ตายไปนอนค้างคืนกับนายพอฟลและผู้ตายยังบอกจำเลยต่อหน้านายพอฟลอย่างปราศจากความยำเกรงจำเลยว่าผู้ตายมานอนกับนายพอฟลทุกคืน จึงเป็นการเยาะเย้ยท้าทายจำเลยว่าได้ทำชู้กันอยู่เรื่อย ๆ จำเลยจะทำไมอันเป็นการยั่วยุอารมณ์ของจำเลยถือได้ว่าเป็นการสบประมาทจำเลยอย่างร้ายแรงโดยมิได้คาดคิดมาก่อน ย่อมเหลือวิสัยที่จำเลยจะอดกลั้นโทสะไว้ได้ จึงใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายในทันทีพฤติการณ์เช่นนี้ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องซึ่งมุ่งในทางจิตใจของจำเลยอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจำเลยบันดาลโทสะขึ้นในขณะนั้นจนขาดความ

ยับยั้งชั่งใจ กรณีต้องด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 72 ที่ศาลล่างพิพากษานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 72 จำคุกจำเลยมีกำหนด 3 ปีนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>